

1500254-35.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2018494/2022

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 22559178 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

8/22/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2018494 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INTERROGATORIO DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500254-35.2022.8.26.0548 controle:2022/000085

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2018494/2022

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 22559178 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

8/22/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2018494 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

2, 2018494/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DANIEL COSTA DA CRUZ

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 11 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento, nos autos nº 2022/000085, em que a Justiça Pública move ao réu DIOGO DANIEL COSTA DA CRUZ . Apregoadas as partes compareceu a Dr(a).

Marcela Scanavini Bianchini, DD. Promotor(a) de Justiça, presente o acusado, presente seu defensor Dr. Thiago Soares Piccolotto, Defensor Público. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: Considerando o decidido recentemente pelo STJ, no HC nº 397.382/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determino que o réu seja interrogado ao final da instrução, para evitar futura arguição de nulidade. Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Nesta oportunidade foram inquiridas as testemunhas Marcus Vinicius Satte Leao e Paulo Cesar dos Santos, bem como foi o acusado interrogado, todos ouvidos separadamente pelo sistema videoconferência, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessado pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020. Encerrada a instrução e aberto os debates, foi dada a palavra a DD. Representante do Ministério Público, bem como ao DD. Defensor, que se manifestaram oralmente, conforme gravação anexa. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença. VISTOS. DIOGO DANIEL COSTA DA CRUZ, RG nº 49.829.585/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 21.01.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 60/62). Inicialmente, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 83 e 86). A denúncia foi recebida aos 21.02.22 e o acusado citado aos 18.03.22 (fls. 97 e 128). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição com base na inexigibilidade de conduta diversa, fixação da pena no mínimo legal, compensando-se a reincidência com a confissão espontânea e aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Realmente a materialidade do delito e a sua autoria restaram exhaustivamente comprovadas. O laudo de constatação das drogas de fls. 33/35 e 93/95 dão conta da natureza e quantidade dos entorpecentes, sua variedade e também denotam a prática da traficância. Inclusive há imagens nesse sentido acostadas aos autos (fls. 25/32), além das palavras dos policiais tanto em juízo quanto na fase inquisitória e também a confissão do acusado que foi corroborada por outras provas e será considerada na dosimetria da pena. Fora isso há o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e demais documentos encartados aos autos não deixam dúvidas de que o réu transportava e trazia consigo drogas de natureza diversa, em grande quantidade, fracionadas, as quais transportava com o fito de obter vantagem econômica a pedido de terceiro. Desse modo, reconheço o intuito de comercialização dessas drogas, o dolo do réu aqui presente, de modo que se impõe a condenação pelo artigo 33, caput, da Lei de Drogas, nas modalidades de transportar e trazer consigo. Não vislumbro excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Considero que dificuldades financeiras e doenças de familiares próximos, embora lastimáveis, e de difícil enfrentamento, não retiraram a possibilidade de o réu ter agido diversamente, buscando meios lícitos para resolver e contornar essas questões, sendo que a traficância de drogas não pode ser justificada por essas circunstâncias sob pena de se admitir a legalização de todo tipo de crime. Embora seja isolada a conduta de traficância, o réu é reincidente, sendo possível sua condenação, e sendo inviável a incidência da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. O réu não apenas é reincidente como também possui maus antecedentes e as drogas foram apreendidas em expressiva quantidade e também em expressiva variedade, a denotar maior gravidade concreta do delito. Então, desse modo, afasto a minorante e não há como se fugir da pena mínima fixada pelo artigo 33, sendo que o próprio STF determinou que a pena fixada pelo legislador não pode ser revista sob fundamento da proporcionalidade pelo judiciário, tratando-se de uma escolha legítima do legislador. Então, devo seguir essa jurisprudência e seguir o mínimo

fixado para o tipo penal em questão. Passo à dosimetria da pena: Na primeira fase, observados os maus antecedentes, o réu possui duas condenações anteriores, uma por receptação e outra por roubo. Uma delas será utilizada na primeira fase e a outra para caracterizar a reincidência. Considero os maus antecedentes e a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que recomenda a majoração da pena em 1/6 por essas circunstâncias, mais 1/6 pelos maus antecedentes. Fixo a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 633 dias multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, o que será compensada com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", também do CP). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa. Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, dada reincidência, maus antecedentes e a quantidade e variedade de drogas (artigo 33, § 2º, a, CP). Também incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou sursis penal, previstos, respectivamente, nos artigos 44 e 77, ambos do CP, tendo em vista a reincidência e a quantidade da reprimenda aplicada. Por fim, como dito, o réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime grave, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, mantendo-se hígidos e válidos os fundamentos outrora utilizados para decretar a custódia cautelar, considerando-se ainda a reincidência do acusado, seus maus antecedentes e a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e CONDENO DIOGO DANIEL COSTA DA CRUZ, RG nº 49.829.585/SP, a cumprir 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 633 (seiscentos e trinta e três) dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, com base no artigo 63, inciso I e parágrafos da Lei de Drogas e 91, inciso II, b, do CP. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. Saem os presentes intimados da sentença. P.I.C. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, CLNS, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA